

감사결과처분요구서

일련번호	1	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△ (△△△△△△△△)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	처리요구일로부터 1개월 이내

△△△△△△△△

(행정상 통보)

제 목 계약업무 추진 소홀
관 계 기 관 △△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

- 국가를당사자로하는 계약에 관한 법률 제17조(공사계약의 담보책임)에 의거 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사의 도급계약을 체결할 때에는 그 담보책임의 존속기간을 정하여야 하며, 이 경우 그 담보책임의 존속기간은 「민법」 제671조에서 규정한 기간을 초과할 수 없음.
- 기획재정부 계약예규(2018.06.07.) 공사계약 일반조건 제22조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정)제2항에 의거, 계약담당공무원이 동일한 계약에 대한 계약 금액을 조정할 때에는 품목조정을 및 지수조정을 동시에 적용하여서는 아니되며, 계약을 체결할 때에 계약상대자가 지수조정을 방법을 원하는 경우 외에는 품목조정을 방법으로 계약금액을 조정하도록 계약서에 명시하여야 함.

2. 현황 및 지적내용

- 계약업무 추진 소홀 현황

계약명	계약일	계약기간	계약금액(천원)	비고
본관 유리천정 및 랜드마크 개선 공사	'21.04.09.	'21.04.09.~04.30.	**,***	
△△△△△△△△ 수목 식재 공사	'21.04.19.	'21.04.19.~05.13.	**,***	

- △△△△△△△△은 “본관 유리천정 및 랜드마크 개선 공사” 및 “△△△△△△△△ 수목 식재 공사”를 계약 체결하여 준공처리 하였으나, “본관 유리천정 및 랜드마크 개선 공사”의 경우 공사 도급계약을 체결할 때에는 담보책임의 존속 기간을 정하여야 함에도, 계약서 작성시 하자담보책임에 관한 사항을 미기입(준공 처리시 하자보증서는 징구) 하였으며, “△△△△△△△△ 수목 식재 공사”의 경우 계약상대자가 계약서 작성시 물가변동 기준에 대해 별도로 지수조정율을 요구하지 않았음에도 지수조정율을 적용한 사실이 있음.

3. 조치할 사항

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련